

KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Erbschaftsteuer 02

Steuerpflicht, Entstehung
und Berechnung der Steuer

11

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ÜBERBLICK	1
II.	SCHEMA ZUR LÖSUNG VON ERBSCHAFTSTEUERAUFGABEN	1
1.	Persönliche Steuerpflicht § 2 ErbStG	2
1.1	Allgemeines	2
1.2	Unbeschränkte Steuerpflicht	3
1.3	Beschränkte Steuerpflicht	4
2.	Entstehung der Steuer § 9 ErbStG	5
2.1	Erwerbe von Todes wegen	5
2.2	Schenkungen	6
2.3	Sonderfall: Mittelbare Grundstücksschenkung	7
3.	Bewertungsstichtag § 11 ErbStG	9
4.	Wertermittlung	9
4.1	Ermittlung der Bereicherung § 10 Abs. 1 ErbStG	9
4.1.1	Erwerbe von Todes wegen	9
4.1.2	Schenkungen	10
4.2	Übernahme der Steuer § 10 Abs. 2 ErbStG	10
4.3	Vereinigung von Forderungen und Verbindlichkeiten	11
4.4	Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden des Erblassers	11
4.5	Sachliche Steuerbefreiungen	11
4.5.1	Steuerbefreiungen gemäß § 13 Abs. 1 ErbStG	11
4.5.2	Zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke, § 13d ErbStG	16
4.6	Nachlassverbindlichkeiten gem. § 10 Abs. 5 ErbStG	17
4.7	Einschränkung des Schuldabzugs, § 10 Abs. 6, 6a und 6b ErbStG	18
4.8	Persönliche Steuerbefreiungen	20
4.8.1	Persönliche Freibeträge gemäß § 16 ErbStG	21
4.8.2	Besonderer Versorgungsfreibetrag gem. § 17 ErbStG	21
5.	Berechnung der Steuer	22
5.1	Steuerklasse gemäß § 15 ErbStG	22
5.2	Steuersatz gem. § 19 ErbStG	23
5.3	Berücksichtigung früherer Erwerbe § 14 ErbStG	24
III.	ÜBUNGSFALL	26

I. ÜBERBLICK



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Erbschaftsteuer 02 – Überblick – v13044

II. SCHEMA ZUR LÖSUNG VON ERBSCHAFTSTEUERAUFGABEN

Das nachfolgende Lösungsschema befähigt Sie, die meisten Erbschaftsteueraufgaben schematisch zu lösen. Dem Aufbau des Schemas folgen auch die nachfolgenden Ausführungen in diesem Lehrbrief bzw. den sich anschließenden Lehrbriefen. Er stellt den „roten Faden“ durch die Lehrbriefe dar. Am besten, Sie legen sich dieses Lösungsschema als „Gebrauchsanweisung“ zurecht, wenn Sie Ihre ersten „Gehversuche“ im Lösen von Klausuren aus dem Erbschaftsteuerrecht machen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Klausurbearbeitungsschema – v10343



PRÜFUNGSTIPP

Sie finden diesen Aufbau weitestgehend auch in R E 10.1 ErbStR wieder und können sich bei der Klausurbearbeitung daran „entlanghangeln“. Bitte gewöhnen Sie sich auch an, die zutreffenden Begriffe der „Zwischenergebnisse“ zu verwenden: Vermögensanfall nach Steuerwerten, abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten, Bereicherung, steuerpflichtiger Erwerb und festzusetzende Erbschaftsteuer.

Folgen Sie bei Ihrem Lösungsaufbau diesem Schema:

1. Bestimmung des **steuerpflichtigen Vorgangs** nach § 1 ErbStG i. V. m. §§ 3–8 ErbStG,
2. Umfang der **persönlichen Steuerpflicht** gem. § 2 ErbStG, R E 2.1 ErbStR,
3. Bestimmung des **Zeitpunkts** für das **Entstehen der Steuerschuld**, zugleich **Bewertungsstichtag**, §§ 9, 11 ErbStG (R E 9 ErbStR),
4. Persönliche Besteuerungsmerkmale (**Steuerklasse**, § 15 ErbStG, **persönlicher Freibetrag**, § 16 ErbStG, ggf. **Versorgungsfreibetrag**, § 17 ErbStG), Steuerschuldnerschaft (§ 20 ErbStG)
5. Ermittlung der **Bereicherung des Erwerbers** (§ 10 Abs. 1 ErbStG, § 12 ErbStG, regelmäßig der Hauptteil der Aufgabe) durch
 - **Bewertung** der Zuwendungs- bzw. Nachlassgegenstände, geordnet nach Vermögensarten (Betriebsvermögen, Grundvermögen, Übriges Vermögen),
 - Berücksichtigung der **sachlichen Steuerbefreiungen** gem. § 13 ErbStG, § 13a ErbStG, § 13b ErbStG, § 13c ErbStG und § 13d ErbStG bei den einzelnen Nachlass- und Zuwendungsgegenständen (ergibt den sog. „**Vermögensanfall nach Steuerwerten**“ bei ErbSt-Fällen bzw. den sog. „**Steuerwert der Leistung**“ bei SchenkSt-Fällen), dabei insbesondere
 - der **Freibetrag** von 41.000 € für Steuerklasse I bzw. 12.000 € für Steuerklassen II und III bei **Hausrat**, Wäsche und Kleidung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und Buchst. c ErbStG,



- der **Freibetrag** von 12.000 € für Steuerklasse I gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ErbStG bei **sonstigen beweglichen Gegenständen** (z. B. bei Erwerb eines Pkw oder eines ähnlichen Gegenstandes),
 - gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4a, 4b und 4c ErbStG u.a. für den Erwerb eines **Familienheims**,
 - gem. §§ 13a, 13b und 13c ErbStG Befreiung für den Erwerb von **Betriebsvermögen, Anteilen an Kapitalgesellschaften** und **land- und forstwirtschaftlichem Vermögen**,
 - gem. § 13d ErbStG Befreiung für **zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke**.
 - Berücksichtigung der **abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten** gem. §§ 10, 12 ErbStG, mindestens Erbfallkostenpauschale gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG i. H. v. 15.000 € (= „**Bereicherung**“) unter Beachtung der Einschränkungen gem. § 10 Abs. 6, Abs. 6a ErbStG.
6. Ermittlung des **steuerpflichtigen Erwerbs**: Bereicherung abzüglich der **persönlichen Freibeträge** gem. §§ 16, 17 ErbStG, und zwar
- der **persönlichen Freibeträge** gem. **§ 16 Abs. 1 ErbStG** von **500.000 €** für den Ehegatten/Lebenspartner, von **400.000 €** für Kinder und Kinder verstorbener Kinder (also Enkel, deren Eltern verstorben sind), **200.000 €** für Kinder der Kinder (Enkel) und von **100.000 €** für übrige Personen der Stkl. I,
 - der **Versorgungsfreibeträge** gem. **§ 17 ErbStG** von **256.000 €** für den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner und, nach Altersstufen gestaffelt, von **10.300 €** bis **52.000 €** für Kinder des Erblassers, ggf. Kürzung um steuerfreie Versorgungsbezüge beachten,
 - **Abrundung** des steuerpflichtigen Erwerbs nach § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG auf volle **100 €**.
7. Berechnung der **festzusetzenden Erbschaftsteuer** gem. §§ 15, 19 ErbStG; ggf. **Härteausgleich** gem. § 19 Abs. 3 ErbStG (H E 19 ErbStH mit Tabelle der maßgebenden Grenzwerte).
8. **Tarifbegrenzung** beim Erwerb von Produktivvermögen durch Personen der Stkl. II und III durch Abzug eines **Entlastungsbetrags** gem. **§ 19a ErbStG**.
9. **Besonderheiten der Steuerberechnung bzw. Steuerentrichtung bei**
- Besteuerung von **Renten, Nutzungen und Leistungen** gem. § 23 ErbStG,
 - Berücksichtigung **früherer Erwerbe** innerhalb von 10 Jahren, § 14 ErbStG,
 - Ermäßigung der Steuer bei **mehrfachem Erwerb desselben Vermögens** innerhalb von 10 Jahren, § 27 ErbStG,
 - Mögliche **Stundung**, § 28 bzw. § 28a ErbStG.

1. Persönliche Steuerpflicht § 2 ErbStG

1.1 Allgemeines

Die Bestimmung des Umfangs der Steuerpflicht ist nach der Bestimmung der Erwerber und der verwirklichten Tatbestände der nächste Schritt in der Lösung (es sei denn, die Aufgabenstellung schließt dies aus).



PRÜFUNGSTIPP

*Die Prüfung des Umfangs der Steuerpflicht ist immer Bestandteil der Prüfungsaufgabe. In der **Steuerberaterprüfung 2015 und 2016** war die Besonderheit, dass sowohl Erblasser wie Erbe einen Wohnsitz im Ausland hatten, aufgrund eines Zweitwohnsitzes des Erben (2015) bzw. des Erblassers (2016) im Inland bestand im Ergebnis dann doch wieder unbeschränkte Steuerpflicht. Gegenstand der **Prüfungsaufgabe 2017** war erstmals ein Fall mit beschränkter Steuerpflicht, in **2018 bis 2024** hingegen wieder unbeschränkte Steuerpflicht.*

Bei der **persönlichen Steuerpflicht** ist die Unterscheidung zwischen der unbeschränkten und der beschränkten Erbschaftsteuerpflicht zur Abgrenzung des Umfangs der Steuerpflicht für den jeweiligen Vermögensanfall von Bedeutung.

1.2 Unbeschränkte Steuerpflicht



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Persönliche Steuerpflicht § 2 ErbStG – v10344

Unbeschränkte Steuerpflicht liegt vor, wenn entweder der Erblasser/Schenker oder der Erwerber zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (→ § 9 ErbStG) Inländer sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 ErbStG). Als **Inländer** gelten

- natürliche Personen, die im Inland einen **Wohnsitz** (§ 8 AO) oder **gewöhnlichen Aufenthalt** (§ 9 AO) haben (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Buchst. a ErbStG),
- **deutsche Staatsangehörige**, die sich **nicht länger als fünf Jahre** dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Buchst. b ErbStG); (sog. „erweitert unbeschränkte Steuerpflicht“),



PRÜFUNGSTIPP

Beachten Sie, dass es bei der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Buchst. a ErbStG nicht auf die Staatsangehörigkeit ankommt („natürliche Personen“), während die unbeschränkte Steuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Buchst. b ErbStG nur bei deutscher Staatsangehörigkeit eintritt.

- deutsche Staatsangehörige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, die zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen, sowie die zu ihrem Haushalt gehörenden Angehörigen, wenn diese die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Buchst. c ErbStG),
- Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ihre Geschäftsleitung (§ 10 AO) oder ihren Sitz (§ 11 AO) im Inland haben (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 Buchst. d ErbStG).



PRÜFUNGSTIPP

Es genügt für das Entstehen der unbeschränkten Steuerpflicht, wenn nur einer der an einem Erwerbsvorgang Beteiligten als Inländer im Sinne des § 2 Abs. 1 ErbStG gilt. D. h., wenn Sie in der Bearbeitung für einen Beteiligten die unbeschränkte Steuerpflicht festgestellt haben, brauchen Sie die Steuerpflicht für die übrigen Beteiligten nicht mehr zu prüfen. Man beginnt zunächst mit der Prüfung des Erblassers/Schenkers. Ergibt diese keine unbeschränkte persönliche Steuerpflicht, prüft man den Erwerber.

Die unbeschränkte Erbschaftsteuerpflicht erstreckt sich grundsätzlich auf den gesamten Vermögensanfall unabhängig von seiner Belegenheit, d. h. sowohl auf das Auslands- als auch auf das inländische Vermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 ErbStG; sog. „**Weltvermögensprinzip**“). Besonderheiten können sich jedoch durch Doppelbesteuerungsabkommen ergeben. In H E 2.1 ErbStH ist eine Übersicht der derzeit bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Erbschaft- und Schenkungsteuer enthalten.



Maßgeblich für den Umfang der persönlichen Steuerpflicht sind jeweils die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer → § 9 ErbStG:

► **Beispiel:**

Der deutsche Staatsangehörige Anton, der seit 12 Jahren in Brasilien lebte, hinterlässt sein gesamtes Vermögen seiner Freundin Brigitta, die die italienische Staatsbürgerschaft besitzt und in München lebt.

*Der Erwerb von Brigitta unterliegt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG der Erbschaftsteuer. Da Brigitta ihren Wohnsitz im Inland hat, gilt sie als Inländerin i. S. d. § 2 ErbStG, der Erwerb ist damit unbeschränkt erbschaftsteuerpflichtig. In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 **Buchst. a** ErbStG ist die italienische Staatsangehörigkeit ohne Bedeutung.*

1.3 Beschränkte Steuerpflicht

Beschränkte Steuerpflicht tritt ein, wenn weder der Erblasser zur Zeit seines Todes oder der Schenker bei Ausführung der Schenkung noch der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer Inländer ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG). In diesen Fällen beschränkt sich die Besteuerung auf den Vermögensanfall, der in **Inlandsvermögen** i. S. d. § 121 BewG besteht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass **nur das in § 121 BewG aufgezählte Vermögen** der beschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliegt (**Prüfungsaufgabe 2017**). So stellt eine Beteiligung an einer inländischen Kapitalgesellschaft unter 10 % z. B. kein Inlandsvermögen dar, da **§ 121 Nr. 4 BewG** nur Beteiligungen von mindestens 10 % erfasst. Ebenso stellt ein Guthaben bei einem inländischen Kreditinstitut kein steuerpflichtiges Inlandsvermögen dar, es sei denn, es handelt sich um eine Forderung, die durch inländischen Grundbesitz abgesichert ist (§ 121 Nr. 7 BewG).



HINWEIS

*Die der beschränkten Steuerpflicht unterliegenden Vermögensgegenstände sind in § 121 BewG **abschließend** aufgezählt. Das heißt, nicht in § 121 BewG aufgezählte Vermögensgegenstände unterliegen auch nicht der beschränkten Steuerpflicht (bspw. Hausrat, Schmuck, Bankguthaben).*

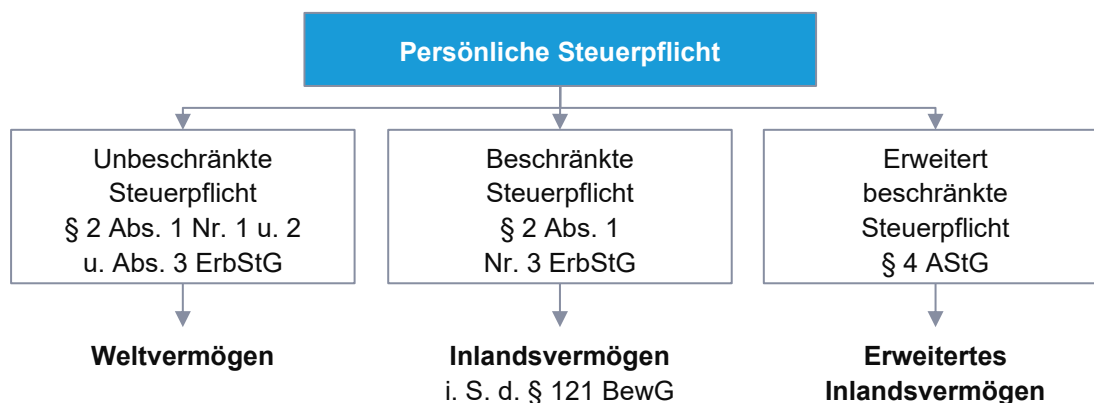
► **Beispiel:**

Anton, der seinen ausschließlichen Wohnsitz in Schweden hatte, hinterlässt sein gesamtes Vermögen seiner Tochter Brit, die ebenfalls in Schweden wohnhaft ist. Zum Nachlass gehören ein Grundstück in München und ein Ferienhaus in Frankreich sowie ein Sparguthaben bei der Deutschen Bank in Nürnberg.

*Der Erwerb von Brit unterliegt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG der Erbschaftsteuer. Da weder Anton noch Brit im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer Inländer sind, liegt keine unbeschränkte Steuerpflicht, sondern möglicherweise beschränkte Erbschaftsteuerpflicht vor (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG). Diese erstreckt sich auf das Inlandsvermögen i. S. d. § 121 BewG. Das in Frankreich belegene Ferienhaus gehört nicht zum Inlandsvermögen (§ 121 Nr. 2 BewG: nur **inländisches** Grundvermögen). Auch das Sparguthaben gehört nicht zum Inlandsvermögen, da derartige Vermögen in § 121 BewG nicht aufgezählt sind. Der Steuerpflicht unterliegt somit nur der Erwerb des Grundstücks in München (§ 121 Nr. 2 BewG).*

Bei Wohnsitzwechsel in ein Land mit einer Erbschaftsteuer von weniger als 30 % der deutschen Erbschaftsteuer (sog. niedrig besteuerte Gebiete) kommt nach § 4 AStG für die Dauer von 10 Jahren die sog. **erweiterte beschränkte Steuerpflicht** in Betracht, die an zahlreiche weitere Voraussetzungen geknüpft ist.

► ÜBERSICHT: UMFANG DER PERSÖNLICHEN STEUERPFLICHT



2. Entstehung der Steuer § 9 ErbStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entstehung der Steuer – v10345

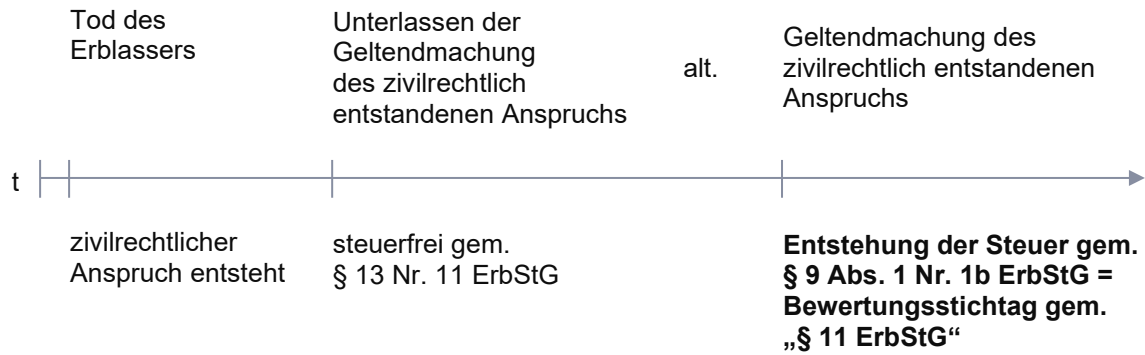
Die Entstehung der Steuer ist in § 9 ErbStG geregelt. Die Entstehung der Steuer hat u. a. Bedeutung für die Merkmale der **persönlichen Steuerpflicht** (§ 2 ErbStG) und der **Wertermittlung** (§§ 11, 12 ErbStG), für die **Berücksichtigung früherer Erwerbe** (§ 14 ErbStG), die **Steuerklasse** (§ 15 ErbStG), die **Anrechnung ausländischer Erbschaftsteuer** (§ 21 ErbStG) sowie für die Steuerermäßigung bei **mehrfachem Erwerb desselben Vermögens** (§ 27 ErbStG).

2.1 Erwerbe von Todes wegen

Maßgeblicher Stichtag für die Entstehung der Steuer beim Erwerb von Todes wegen ist der Todeszeitpunkt des Erblassers (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Dieser ergibt sich in der Praxis aus der Sterbeurkunde und ist in Prüfungsklausuren regelmäßig vorgegeben. Er gilt gleichermaßen auch für die Entstehung der Steuer für den **Vermächtnisnehmer** und für den durch eine **Schenkung auf den Todesfall** Begünstigten.

Etwas anderes gilt für den **Pflichtteilsanspruch**: Hier entsteht die Erbschaft-Steuerschuld – anders als im Zivilrecht – erst mit der **Geltendmachung** des Pflichtteilsanspruchs durch den Berechtigten (§ 9 Abs. 1 Nr. 1b ErbStG), während der Anspruch zivilrechtlich bereits mit dem Tode des Erblassers entsteht. Dennoch kann dies für den Pflichtteilsberechtigten zu einer Härte führen, insbesondere dann, wenn er seinen Pflichtteil gerichtlich einklagen muss, da bis zu einem rechtskräftigen Urteil noch Jahre vergehen können. Die zur Entstehung der Steuer führende Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs setzt nach Auffassung des BFH nämlich nicht die Bezifferung des Anspruchs voraus (BFH, Urteil vom 19.7.2006, II R 1/05, BStBl. II 2006, 718, zitiert in H E 9.2 „Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs“ ErbStR).

Der **Verzicht** auf die Geltendmachung, d. h. das Unterlassen der Geltendmachung des (zivilrechtlich mit dem Todesfall entstandenen) Anspruchs ist nach § 13 Abs. 1 Nr. 11 ErbStG **steuerfrei**.



Hängt ein Erwerb vom **Eintritt einer Bedingung** ab (bspw. das Bestehen einer Prüfung), so entsteht die Steuer mit Bedingungseintritt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1a ErbStG). Bei **betagten Ansprüchen**, also solchen, die zwar mit dem Erbfall entstanden, aber noch nicht fällig sind, entsteht die Steuer, wenn der Anspruch zu einem bestimmten feststehenden (späteren) Zeitpunkt fällig wird. Wegen der späteren Fälligkeit ist der Anspruch ggf. abzuzinsen. Ist der Zeitpunkt des Eintritts des zur Fälligkeit führenden Ereignisses ungewiss, entsteht die Steuer mit Eintritt des Ereignisses.

Erwirbt ein Begünstigter infolge einer **vom Erblasser verfügten Auflage**, so entsteht die Steuerschuld mit Vollziehung der Auflage (§ 9 Abs. 1 Nr. 1d ErbStG). Erhält der Erbe etwas für den **Verzicht** oder die **Ausschlagung der Erbschaft**, so entsteht die Steuer im Zeitpunkt des Verzichts oder der Ausschlagung (nicht erst bei Erwerb der Abfindung, § 9 Abs. 1 Nr. 1f ErbStG). Hat der Erblasser jemanden zum **Nacherben** eingesetzt, so entsteht die Steuerschuld des Nacherben erst bei Eintreten des Nacherbfalles (sei es im Zeitpunkt des Todes des Vorerben oder bei Eintritt einer Bedingung, § 9 Abs. 1 Nr. 1h ErbStG). **Veräußert** ein Nacherbe sein **Anwartschaftsrecht**, so entsteht die Steuer mit der Übertragung der Anwartschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 1i ErbStG).

2.2 Schenkungen

Bewertungsstichtag bei Schenkungen ist der **Zeitpunkt der Ausführung der Zuwendung** (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG). Eine Zuwendung ist ausgeführt, wenn der Beschenkte erhalten hat, was ihm nach dem Willen des Schenkers gebührt. Bei einer Sachschenkung muss daher der Beschenkte das Eigentum, bei der Schenkung eines beschränkt dinglichen Rechts (z. B. Nießbrauch) die Berechtigung, bei einer Forderung die Gläubigerstellung und bei einer unentgeltlichen Kapitalüberlassung das Kapital erlangt haben.

Ein bloßes **Schenkungsversprechen** lässt dagegen noch keine Schenkungsteuer entstehen. § 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG verbindet die Steuerpflicht mit der Ausführung der Zuwendung und bringt damit zum Ausdruck, dass das Versprechen der Zuwendung allein noch nicht als steuerpflichtiger Vorgang gilt.

Ist die Wirksamkeit einer Schenkungsabrede wegen einer **aufschiebenden Bedingung** noch in der Schwebe oder ist die Zuwendung von einer aufschiebenden Bedingung abhängig gemacht, so sind noch nicht alle Voraussetzungen der Steuerpflicht erfüllt.



PRÜFUNGSTIPP

Abweichend von den vorgenannten Grundsätzen entsteht die Steuer bei der **Schenkung eines Grundstücks oder eines Miteigentumsanteils hieran** nicht erst mit der Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch (§ 873 Abs. 1 BGB), sondern bereits dann, wenn die Vertragsparteien die für die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlichen Erklärungen in gehöriger Form abgegeben haben und der Beschenkte aufgrund dieser Erklärungen in der Lage ist, beim Grundbuchamt die Eintragung der Rechtsänderung zu bewirken (R E 9.1 Abs. 1 S. 1 u. 2 ErbStR). Dies ist der Fall, wenn von den Vertragsparteien die Auflassung erklärt (§ 925 Abs. 1 S. 1 BGB, § 873 Abs. 1 BGB) und die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch von dem Berechtigten – nämlich dem Schenker – bewilligt worden ist (§ 19 GBO), der Schenker also alles zur Bewirkung der Rechtsänderung Erforderliche getan hat und der Beschenkte nun seine Eintragung als Eigentümer in das Grundbuch beantragen und damit den Eintritt der dinglichen Rechtsänderung herbeiführen kann. In einem Klausurfall wird das regelmäßig der Tag der notariellen Beurkundung sein. Achten Sie auf diese Zeitpunkte in der Aufgabenstellung, sie müssen vorgegeben sein, andernfalls können Sie den Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung nicht bestimmen.

► Beispiel:

V verspricht seinem Sohn S am 24.12. die Schenkung eines Mehrfamilienhauses. Die Auflassung und die Eintragungsbewilligung erfolgen anlässlich der notariellen Beurkundung am 27.1. des Folgejahres. Die Eintragung im Grundbuch datiert vom 15.4.

Die Schenkungsteuer entsteht mit Vorliegen der Auflassung und der Eintragungsbewilligung, hier am 27.1., und nicht erst mit der Umschreibung im Grundbuch am 15.4.

Gem. R E 9.1 Abs. 1 S. 7 ErbStR besteht jedoch insoweit eine Einschränkung dieses Grundsatzes, als die Grundstücksschenkung dann nicht zu diesem Zeitpunkt ausgeführt ist, wenn die Übertragung erst zu einem von den Beteiligten **ausdrücklich bestimmten** späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Dies kann bspw. zur Vermeidung der Zusammenrechnung von Erwerben innerhalb des Zehn-Jahres-Zeitraumes des § 14 ErbStG geboten sein. Unerheblich ist dabei, ob die Zeitbestimmung die Auflassung, das zugrunde liegende schuldrechtliche Geschäft oder lediglich dessen Vollzug betrifft (R E 9.1 Abs. 1 S. 8 ErbStR). Der spätere Zeitpunkt kann jedoch nicht über das Datum der Eigentumsumschreibung im Grundbuch hinausgeschoben werden (R E 9.1 Abs. 1 S. 9 ErbStR).

Die Grundsätze zur Ausführung von Grundstücksschenkungen gelten auch bei der **mittelbaren Grundstücksschenkung** (R E 9.1 Abs. 2 S. 1 ErbStR). Bei der Hingabe eines Geldbetrages zur Errichtung eines Gebäudes ist die mittelbare Grundstücksschenkung **im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit** des Gebäudes ausgeführt (R E 9.1 Abs. 2 S. 3 ErbStR).

2.3 Sonderfall: Mittelbare Grundstücksschenkung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Mittelbare Grundstücksschenkung – v10346

Von einer **mittelbaren Grundstücksschenkung** spricht man, wenn der Zuwendende dem Empfänger mit der Bestimmung Geld gibt, hiervon ein **genau bezeichnetes Grundstück** zu kaufen. **Schenkungsteuerlich** wird dieser Vorgang wie die **Schenkung von Grundvermögen** behandelt, d. h. bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs sind die Regelungen zur Bewertung und Befreiung von Grundvermögen anzuwenden, da als Gegenstand der Schenkung das Grundstück oder die Errichtung des Gebäudes gilt (R E 7.3 Abs. 1 ErbStR).



► **Beispiel:**

Viktor schenkt seiner Tochter Viktoria 500.000 €, damit diese von dem Geld ein Grundstück in der Schlossallee 17 erwirbt, welches beide wenige Tage zuvor besichtigt haben.

Beteiligt sich der Schenker nur teilweise an den Anschaffungskosten des Grundstücks, so ist der Grundbesitzwert entsprechend aufzuteilen. Dies soll allerdings nach R E 7.3 Abs. 3 ErbStR nicht gelten, wenn es sich nur um einen unbedeutenden Anteil an den Erwerbskosten handelt. Beträgt der Anteil 10 % des Kaufpreises oder weniger, liegt in voller Höhe eine Geldschenkung vor.



MERKE

Eine mittelbare Grundstücksschenkung liegt vor, wenn

- *dem Bedachten ein bestimmtes Grundstück zugewendet werden soll (R E 7.3 Abs. 1 S. 1 ErbStR);*
- *der Geldbetrag vom Schenker bereits bis zum Zeitpunkt des Erwerbs oder des Beginns der Baumaßnahme zugesagt ist (R E 7.3 Abs. 1 S. 4 ErbStR);*
- *zwischen der Bereitstellung des Geldbetrages und der bestimmungsgemäßen Verwendung ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht (R E 7.3 Abs. 1 S. 6 ErbStR).*

Gibt der Schenker dem Bedachten nur einen Geldbetrag, damit dieser irgendein nicht näher bezeichnetes Grundstück oder Gebäude erwirbt, so gilt dies als **Geldschenkung unter Auflage** (R E 7.3 Abs. 2 ErbStR). Gegenstand der Schenkung ist demzufolge der Geldbetrag. Bei der **Übernahme der Kosten für Aus-, Um- und Anbauten** durch den Schenker entspricht der Wert der Zuwendung nur dem durch den Ausbau eingetretenen Wertzuwachs am Grundbesitz (vgl. H E 7.3 „Mittelbare Grundstücksschenkung. – Einzelfälle“ Nr. 7 ErbStH).

Hat der Beschenkte das Grundstück bereits gekauft und beteiligt sich der Schenker ohne vorherige Verpflichtung an der Tilgung des Kaufpreises, dann liegt in voller Höhe eine **Geldschenkung** vor. Hat der Schenker dagegen dem Erwerber den für den Kauf eines bestimmten Grundstücks oder Gebäudes vorgesehenen Geldbetrag vor dem Erwerb des Grundstücks (hier: Abschluss des Kaufvertrages) zugesagt und stellt den Betrag bis zur Tilgung der Kaufpreisschuld zur Verfügung, handelt es sich um eine mittelbare Grundstücksschenkung (BFH, Urteil vom 10.11.2004, II R 44/02, BStBl II 2005, 188).

Bei **Erwerben von Todes wegen** ist eine mittelbare Grundstücksschenkung nicht möglich. Hinterlässt beispielsweise der Erblasser dem Erben oder einem Vermächtnisnehmer Geld, damit dieser sich ein bestimmtes Grundstück kaufen soll, gilt der Geldbetrag als vererbt.

Bedeutend ist in diesem Zusammenhang eine Entscheidung des BFH vom 4.12.2002, II R 75/00, BStBl II 2003, S. 273: Wendet danach der Schenker dem Bedachten einen den Herstellungsaufwand übersteigenden Betrag zu, liegt in Höhe des übersteigenden Betrages eine **zusätzliche Geldschenkung** vor. Steht der Betrag in Höhe des Herstellungsaufwands im Voraus **zinslos** zur Verfügung, liegt in der Möglichkeit der Kapitalnutzung ebenfalls eine freigebige Zuwendung, die gemäß § 12 Abs. 1 ErbStG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 BewG mit jährlich 5,5 % des Kapitals zu bewerten ist. Während die Steuer auf die Kapitalüberlassung/Geldschenkung im Zeitpunkt der Kapitalüberlassung entsteht, entsteht die Steuer für die mittelbare Grundstücksschenkung erst im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit des Gebäudes, so dass dies wiederum einen Anwendungsfall des § 14 ErbStG (→ mehrere Erwerbe von der derselben Person innerhalb von 10 Jahren) auslöst.

Eine weitere interessante Entscheidung traf der BFH mit seinem Urteil vom 24.8.2022 – II R 14/20: Danach kann bei fehlendem sonstigen Vergleichswert im Vergleichsverfahren auch der unter fremden Dritten zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommene Kaufpreis für das zu bewertende Grundstück als Vergleichswert herangezogen werden.

3. Bewertungsstichtag § 11 ErbStG

Bewertungsstichtag ist gem. § 11 ErbStG der Zeitpunkt, der für die Entstehung der Steuer nach § 9 ErbStG maßgebend ist. Dies ist beim Erbfall der Tod des Erblassers (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG), bei Schenkungen der Zeitpunkt der Ausführung der Zuwendung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG).



PRÜFUNGSTIPP

Im allgemeinen Teil der Klausurbearbeitung müssen Ausführungen zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuer und zum Bewertungsstichtag enthalten sein. § 9 und § 11 ErbStG können also immer gemeinsam „abgehandelt“ werden und stellen wichtige „Fußgängerpunkte“ dar.

4. Wertermittlung

4.1 Ermittlung der Bereicherung § 10 Abs. 1 ErbStG

Gegenstand der Steuer ist der **steuerpflichtige Erwerb**. Als steuerpflichtiger Erwerb gilt gem. § 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG die **Bereicherung** jedes einzelnen Erwerbers, soweit sie nicht steuerfrei ist.

Die Bewertung richtet sich, soweit nicht im Erbschaftsteuergesetz etwas anderes bestimmt ist, nach den allgemeinen Vorschriften des Bewertungsgesetzes (§ 12 Abs. 1 ErbStG). Die wichtigsten **Ausnahmen** von den allgemeinen Regelungen des Bewertungsgesetzes betreffen den **Grundbesitz**, **Anteile an Kapitalgesellschaften** und das **Betriebsvermögen**:

- Grundbesitz wird gem. **§ 12 Abs. 3 ErbStG** mit dem nach § 151 Abs. 1 S. 1 **Nr. 1** BewG auf den Bewertungsstichtag festgestellten Wert bewertet,
- Anteile an nichtnotierten Kapitalgesellschaften werden gem. **§ 12 Abs. 2 ErbStG** mit dem nach § 151 Abs. 1 S. 1 **Nr. 3** BewG festzustellenden Wert und
- Betriebsvermögen, für das ein Wert gem. § 151 Abs. 1 S. 1 **Nr. 2** BewG festzustellen ist, wird gem. **§ 12 Abs. 5 ErbStG** mit dem auf den Bewertungsstichtag festgestellten Wert angesetzt.

4.1.1 Erwerbe von Todes wegen

Bei einem **Erwerb von Todes wegen** wird die Bereicherung gem. § 10 Abs. 1 S. 1 u. S. 2 ErbStG wie folgt bestimmt:

Steuerwert der einzelnen Nachlassgegenstände gem. § 12 ErbStG i. V. m. BewG

./. Steuerbefreiungen gem. § 13 ErbStG

= **Vermögensanfall nach Steuerwerten**

./. Nachlassverbindlichkeiten (Wert gem. § 12 ErbStG; § 10 Abs. 6, 6a ErbSt beachten!)

= **Bereicherung**

Sind an einem Erwerb von Todes wegen **mehrere Miterben** beteiligt, bilden diese eine **Erben-gemeinschaft**. Die Erbengemeinschaft ist eine **Gesamthandsgemeinschaft** (§ 2032 BGB), an der jeder Miterbe mit einem bestimmten Anteil, seinem „**Erbeil**“, beteiligt ist (§ 1922 Abs. 2 BGB).

Für den Umfang des steuerpflichtigen Erwerbs des einzelnen Miterben kommt es darauf an, was ihm aufgrund der letztwilligen Verfügung des Erblassers oder nach der gesetzlichen Erbfolge zu- steht (**Erbeil**).



Der Erwerb des einzelnen Miterben wird dabei grundsätzlich wie folgt ermittelt:

- Zunächst wird der sog. **Reinwert des Nachlasses** (also ohne Berücksichtigung sachlicher Freibeträge) als Ganzes ermittelt, s. R E 3.1 Abs. 1 S. 4 ErbStR.
- Dann wird den einzelnen Miterben ihr **jeweiliger Anteil** nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO so zugerechnet, als ob sie nach Bruchteilen beteiligt wären. Die Höhe des Bruchteils richtet sich nach der Berechtigungsquote des jeweiligen Miterben am Gesamtnachlassvermögen, also seiner Erbquote (die regelmäßig in der Aufgabenstellung vorgegeben ist). Anschließend wird für die einzelnen Miterben die jeweilige Auswirkung der sachlichen Freibeträge (auch unter Berücksichtigung von Weitergabeverpflichtungen) ermittelt. Im Ergebnis erhält man die jeweilige Bereicherung eines Miterben als Ausgangspunkt für die Berechnung der Steuer. Die (spätere) tatsächliche Erbauseinandersetzung ist ohne Bedeutung, da maßgebend allein der Anspruch in Höhe der Erbquote ist, der mit dem Tod des Erblassers entstanden ist. Teilungsanordnungen sind daher erbschaftsteuerlich unbeachtlich, R E 3.1 Abs. 1 S. 5 ErbStR.

► **Beispiel:**

E hat zu seinen Erben je zur Hälfte seine beiden Kinder T und S bestimmt. Der Nachlass besteht aus einem unbebauten Grundstück mit einem Verkehrswert von 700.000 € (Grundbesitzwert 615.000 €) und Kapitalvermögen in Höhe von 700.000 €. E hat in seinem Testament verfügt, dass T das Grundstück übernehmen und S das Kapitalvermögen erhalten soll.

Der Reinwert des Nachlasses beträgt 615.000 € + 700.000 € - 15.000 € (Erbfallkostenpauschale) = 1.300.000 €. Davon entfallen auf T und S entsprechend der Erbquote von jeweils ½ je 650.000 €. Sachliche Befreiungen kommen hier nicht in Betracht, so dass im Ergebnis die Bereicherung von T und S ebenfalls bei jeweils 650.000 € liegt. Die tatsächliche Verteilung des Nachlasses in Vollziehung der Teilungsanordnung ist für die erbschaftsteuerliche Behandlung ohne Bedeutung.

4.1.2 Schenkungen

Für **Schenkungen** bleibt es bei dem Grundsatz des § 10 Abs. 1 S. 1 und 2 ErbStG. Danach ist auch für gemischte Schenkungen und Schenkungen unter Auflage die Bereicherung **entsprechend § 10 Abs. 1 S. 1 und S. 2 ErbStG** zu bestimmen, indem von dem nach § 12 ErbStG zu ermittelnden **Steuerwert der Leistung** des Schenkers die **Gegenleistungen** des Beschenkten und die von ihm übernommenen Leistungs-, Nutzungs- und Duldungsauflagen mit ihrem nach § 12 ErbStG ermittelten Wert abzuziehen sind, soweit § 10 Abs. 6, Abs. 6a ErbStG dem nicht entgegensteht. Dies ergibt sich aus **R E 7.4 Abs. 4 ErbStR**.

4.2 Übernahme der Steuer § 10 Abs. 2 ErbStG

Hat der Erblasser die Entrichtung der vom Erwerber geschuldeten Steuer einem anderen auferlegt oder hat der Schenker die Steuer selbst übernommen, stellt dies gem. **§ 10 Abs. 2 ErbStG** eine zusätzliche Bereicherung dar, die den steuerpflichtigen Erwerb nach § 10 Abs. 1 ErbStG entsprechend erhöht. Zur Steuerberechnung in derartigen Fällen vgl. das **Beispiel in H E 10.5 ErbStH**.



PRÜFUNGSTIPP

*Sollte eine Schenkung Gegenstand der Prüfungsaufgabe sein, achten Sie darauf, ob im Sachverhalt ein Hinweis darauf enthalten ist, wer die Steuer trägt. Gem. § 20 Abs. 1 S. 1 ErbStG sind Schenker und Erwerber Gesamtschuldner. Übernimmt der Schenker die gesamte Steuer, erhöht sich die Bereicherung entsprechend (**Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2020**), entrichtet der Erwerber die Steuer, hat dies keine Auswirkungen auf die Höhe der Steuer.*

4.3 Vereinigung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Vereinigen sich Gläubiger und Schuldner in der Person des Erben, erlischt das Schuldverhältnis nach bürgerlichem Recht. **§ 10 Abs. 3 ErbStG** bestimmt zur Wahrung des Bereicherungsgrundsatzes, dass die infolge des Vermögensanfalls durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit erloschenen Rechtsverhältnisse erbschaftsteuerlich als nicht erloschen gelten.

► **Beispiel:**

F gewährt seinem Bruder B ein Darlehen in Höhe von 50.000 €. F verstirbt, Alleinerbe ist sein Bruder B. Zivilrechtlich ist diese Forderung mit dem Tod des F und der damit eingetretenen Identität zwischen Gläubiger (= B) und Schuldner (= B) erloschen (Konfusion). Nach § 10 Abs. 3 ErbStG gilt die Forderung als nicht erloschen mit der Folge, dass der Vermögensanfall des B auch die Darlehensforderung in Höhe von 50.000 € erfasst, da er um 50.000 € bereichert ist, indem er diese Schuld nicht mehr tilgen muss.

4.4 Steuererstattungsansprüche und Steuerschulden des Erblassers

Steuererstattungsansprüche des Erblassers gehören gem. § 10 Abs. 1 S. 3 ErbStG ab ihrer Entstehung i. S. v. § 37 Abs. 2 AO zum Vermögensanfall.

Die Abzugsfähigkeit von privaten **Steuerschulden** des Erblassers ist in R E 10.8 ErbStR festgelegt (bitte lesen!).

4.5 Sachliche Steuerbefreiungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Sachliche Befreiungen insbesondere Wohnimmobilien – v10347

4.5.1 Steuerbefreiungen gemäß § 13 Abs. 1 ErbStG

Zu den wichtigsten mittels **Freibetrag** begünstigten Erwerben gehören:

- Der Erwerb von **Hausrat bis zu 41.000 €** bei Erwerben in der Stkl. I, der Erwerb von **anderen beweglichen körperlichen Gegenständen in der Stkl. I bis zu 12.000 €**. Hausrat und andere bewegliche körperliche Gegenstände bei Erwerben in der Stkl. II und III sind insgesamt bis zu 12.000 € steuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a bis c ErbStG).

Unter **Hausrat** sind Gebrauchsgegenstände zu verstehen, die in einem Haushalt Verwendung finden, wie z. B. Wohnungseinrichtung, Fernsehgeräte, Computer, Spiele, Bücher, Musikinstrumente, Haushalts- und Gartengeräte, Wäsche, Gemälde. Der zum Privatvermögen gehörende **Pkw** gehört allerdings nicht zum Hausrat. Der Pkw gehört aber auf jeden Fall zu den **anderen beweglichen körperlichen Gegenständen** des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ErbStG. Zu diesen zählen alle Gebrauchsgegenstände, die außerhalb eines Haushaltes verwendet werden können, wie etwa Fotoapparate und Schmuck.



PRÜFUNGSTIPP

In der **Steuerberaterprüfung 2016** war bspw. ein Fahrrad Gegenstand des Erwerbs (anderer beweglicher Gegenstand i. S. d. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ErbStG). In der **Steuerberaterprüfung 2018** war Hausrat und ein Pkw Gegenstand des Erwerbs.

Nicht unter die Befreiung fallen gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 ErbStG **Geld, Wertpapiere, Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und Perlen.**

Die Freibeträge beziehen sich auf den jeweiligen Erwerb bei **einem Erwerber**. Bei beispielsweise vier Miterben kann der Freibetrag also **vierfach** in Anspruch genommen werden. Sie sind nicht auf Erwerbe von Todes wegen beschränkt, sie können also auch bei Schenkungen beansprucht werden.

► Beispiel:

E hinterlässt seiner Frau F (Erbquote $\frac{3}{4}$), Stkl. I, und seinem Bruder B, Stkl. II, (Erbquote $\frac{1}{4}$) ein Einfamilienhaus (Steuerwert 400.000 €) und Hausrat im Wert von 80.000 €.

Die Bereicherung der Miterben errechnet sich wie folgt:

	Steuerwert	F ($\frac{3}{4}$)	B ($\frac{1}{4}$)
Haus	400.000 €	300.000 €	100.000 €
Hausrat	80.000 €	60.000 €	20.000 €
§ 13 Abs. 1 Nr. 1a u. c ErbStG		<u>./. 41.000 €</u>	<u>./. 12.000 €</u>
Bereicherung		319.000 €	108.000 €

- Erwerb von **Gegenständen, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt** (z. B. Kunstgegenstände und -sammlungen) (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG) und Erwerb von **Grundbesitz für Zwecke der Volkswohlfahrt der Allgemeinheit** (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG).



HINWEIS

Die Voraussetzungen für diese Befreiungen werden kaum einmal vorliegen. Lassen Sie sich daher nicht auf die falsche Fährte führen, wenn in einer Klausur bspw. ein Gemälde im Nachlass sein sollte. Das wird fast immer unter § 13 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG fallen, nicht unter § 13 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG.

- **Zuwendungen unter lebenden Ehegatten/Lebenspartnern** im Zusammenhang mit einem Familienheim (§ 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG).



HINWEIS

Unter einem Familienheim versteht man ein im Inland, in der EU oder im EWR belegenes und gemeinsam zu eigenen Wohnzwecken genutztes bebautes Grundstück (EFH, ZFH, ETW), das den Mittelpunkt des familiären Lebens bildet. Es kommt hier auf die Nutzung beim Schenkenden an. Wichtig ist die **tatsächliche** Nutzung als Familienwohnsitz im Zeitpunkt der Zuwendung. Eine Nutzung als Ferien- oder Zweitwohnung genügt der Benutzung als Familienwohnsitz nicht (R E 13.3 Abs. 2 S. 5 ErbStR). Ein im Wohnbereich belegenes Arbeitszimmer ist für die Steuerbefreiung unschädlich. Eine gewerbliche oder berufliche Mitbenutzung (z. B. durch eine Arztpraxis) ist gleichfalls unschädlich, wenn die Wohnnutzung insgesamt überwiegt, die Befreiung beschränkt sich dann auf den eigenen Wohnzwecken dienenden Teil der Wohnung (R E 13.3 Abs. 2 S. 8 bis 10 ErbStR).

Es ist gleichgültig, ob der zuwendende Ehegatte/Lebenspartner den Ehegatten/Lebenspartner dadurch bereichert, dass er ihm Eigentum oder Miteigentum verschafft oder ihm die Geldmittel für den Erwerb, die Bebauung oder Instandsetzung eines Familienheimes überlässt (R E 13.3 Abs. 4 ErbStR). Die Befreiung ist objekt- und wertmäßig nicht begrenzt, ebenso wenig besteht eine Behaltenspflicht.

- Der **Erwerb eines Familienheims durch den Ehegatten/Lebenspartner von Todes wegen** bleibt gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG steuerfrei, soweit der Erblasser dieses bis zu seinem Tod zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, es sei denn, er war aus zwingenden Gründen an der Selbstnutzung gehindert. Dies ist der Fall, wenn die Selbstnutzung entweder **objektiv unmöglich** oder aber **objektiv unzumutbar** ist, etwa aufgrund einer Erkrankung oder Pflegebedürftigkeit. Die Pflegebedürftigkeit muss aber so groß sein, dass selbst unter Zuhilfenahme von Hilfe- und Pflegeleistungen von einer selbständigen Haushaltsführung nicht mehr gesprochen werden kann.

Der überlebende Ehegatte/Lebenspartner muss diese Selbstnutzung weiterführen bzw. unverzüglich aufnehmen, es sei denn, er aus ist zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert. Hier gelten dieselben Grundsätze wie oben.

Zur Frage der unverzüglichen Selbstnutzung hat der BfH mit Urteil vom 28.5.2019 – II R 37/16, BStBl 2019 II S. 678, entschieden, dass eine solche nur gegeben ist, wenn diese ohne schuldhaftes Zögern in einer angemessenen Zeit nach dem Erbfall erfolgt. Als angemessen wird hier regelmäßig ein **Zeitraum von 6 Monaten** nach dem Erbfall angesehen. Auch nach Ablauf von 6 Monaten kann allerdings nach der BFH-Rechtsprechung (BFH v. 16.3.2022 – II R 6/21, BFH/NV 2022 S. 898 Nr. 9) „eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung vorliegen, wenn der Erwerber darlegen und glaubhaft machen kann, zu welchem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung der Wohnung für eigene Wohnzwecke entschlossen hat, aus welchen Gründen ein tatsächlicher Einzug in die Wohnung nicht früher möglich gewesen ist und warum er diese Gründe nicht zu vertreten hat. (...) Im Falle von Renovierungsarbeiten oder ähnlichem obliege es dem Erwerber, diese zeitlich so zu fördern, dass es nicht zu Verzögerungen kommt, die nach der Verkehrsanschauung als unangemessen anzusehen sind.“

Gibt der Erwerber die Selbstnutzung innerhalb von **10 Jahren** durch Verkauf, Vermietung, Leerstand oder unentgeltliche Überlassung auf, entfällt die Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangenheit (sog. **Nachversteuerungsvorbehalt**), vgl. hierzu im Einzelnen R E 13.4 Abs. 6 ErbStR (bitte lesen!) sowie die Beispiele in H E 13.4 ErbStH. Zu den Einzelheiten vgl. auch den Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder v. 9.2.2022, Beck'sche Steuererlasse **Nr. 250**, § 13/3.



PRÜFUNGSTIPP

*Ein steuerbegünstigter Erwerb eines Familienheims i. S. des § 13 Abs. 1 Nr. 4b S. 1 ErbStG liegt nur vor, wenn der überlebende Ehegatte von Todes wegen endgültig zivilrechtlich Eigentum oder Miteigentum an einer als Familienheim begünstigten Immobilie des verstorbenen Ehegatten erwirbt und diese zu eigenen Wohnzwecken selbst nutzt (**Prüfungsaufgabe 2016**). Die von Todes wegen erfolgende **Zuwendung eines dinglichen Wohnungsrechts an dem Familienheim erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung**, vgl. BFH, Urteil vom 3.6.2014 – II R 45/12, BStBl. II 2014, S. 806, H E 13.4 ErbStH*

- Der **Erwerb eines Familienheims von Todes wegen durch Kinder** oder Kinder vorverstorbenen Kinder ist gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG ebenfalls von der Steuer befreit, allerdings nur für eine durch den Erblasser genutzte Wohnfläche bis **max. 200 m²**. Für den übersteigenden Teil muss anteilig ErbSt gezahlt werden (→ keine „Alles-oder-Nichts-Regelung“). Die Begrenzung auf 200 m² ist objektbezogen, d. h., auch bei einer Wohnfläche von 400 m² und zwei Miterben zu je ½ beschränkt sich die begünstigte Wohnfläche auf 200 m² mit der Maßgabe, dass jeder Miterbe lediglich einen hälftigen Anteil an der begünstigten Wohnfläche erwirbt.



Es ist nicht erforderlich, dass die Kinder schon vor dem Tod des Ehegatten in dem Familienheim gewohnt haben, allerdings muss die Nutzung zu eigenen Zwecken unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, erfolgen. Hier gelten dieselben Grundsätze wie oben.

Der Nachversteuervorbehalt (mind. 10 Jahre Selbstnutzung durch den Erwerber) ist auch hier zu beachten.

► **Beispiel:**

E vererbt seiner Ehefrau und seiner Tochter je zur Hälfte ein bis dahin selbstgenutztes Einfamilienhaus mit einem Grundbesitzwert von 600.000 € und einer Wohnfläche von 300 m². Beide nutzen das Haus mehr als zehn Jahre nach dem Erbfall.

Der hälftige Erwerb der Ehefrau (300.000 €) ist gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG in voller Höhe befreit, der hälftige Erwerb der Tochter ist nur zu $\frac{2}{3}$, d. h. 200.000 € gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG befreit, da die Befreiung auf eine Wohnfläche von 200 m² ($\frac{2}{3} \times 300 \text{ m}^2$) begrenzt ist.

Weitergabeverpflichtungen und Übertragungen im Rahmen einer **Erbaueinandersetzung** sind ebenfalls für beide Befreiungsvorschriften schädlich. Erwirbt ein durch ein Vermächtnis oder durch eine Auflage begünstigter Dritter bzw. ein Miterbe im Rahmen der Erbaueinandersetzung das Familienheim durch Hingabe von **vom Erblasser erworbenen nicht begünstigten Vermögen** (nicht eigenes Vermögen!) an den Erben und erfüllt der Dritte bzw. Miterbe das Kriterium der Selbstnutzung, so kommt er in den Genuss der Steuerbefreiung auch im Hinblick auf den Umfang des hingegebenen Vermögens, höchstens jedoch im Umfang des begünstigten Vermögens (R E 13.4 Abs. 5 ErbStR). Man spricht insoweit vom sog. „Begünstigungstransfer“.

► **Beispiel:**

E hinterlässt seiner Ehefrau F und seiner Tochter T je zur Hälfte ein bis zu seinem Tod selbstgenutztes Einfamilienhaus mit einer Fläche von 200 m² und einem zutreffend festgestellten Grundbesitzwert/Verkehrswert von 1.200.000 € sowie Aktienvermögen von 900.000 € und ein Bankguthaben von 280.000 €. Das Einfamilienhaus ist noch mit einer Grundschuld von 200.000 € belastet. F beabsichtigt, weiterhin in dem Haus zu wohnen, und übernimmt daher bei der Erbaueinandersetzung das Einfamilienhaus gegen eine Ausgleichsleistung an T aus dem Nachlass von 50.000 € und Übernahme der anteiligen Schuld von T von 100.000 €. T übernimmt außerdem F's Anteil am Aktienvermögen. Durch die Ausgleichsleistung aus dem Nachlass erhöht sich die Bemessungsgrundlage für die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG (anders wäre es, wenn die Ausgleichsleistung nicht aus dem Nachlass stammen würde).

Steuerwert des Grundstücks	1.200.000 €
Aktienvermögen	900.000 €
Bankguthaben	280.000 €
Vermögensanfall	2.380.000 €
Nachlassverbindlichkeiten	./. 200.000 €
Erbfallkostenpauschale	./. 15.000 €
Reinwert des Nachlasses	2.165.000 €
davon Erbanteil je $\frac{1}{2}$	1.082.500 €

Berechnung des Erwerbs für F:

Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG:

Steuerwert des Grundstücks	1.200.000 €	
davon $\frac{1}{2}$ Erbanteil		600.000 €
Werterhöhung durch Ausgleichsleistung zzgl. an T hingegebenes hälftiges Kapitalvermögen (450.000 € + 50.000 €), ohne Schuldübernahme, R E 13.4 Abs. 5 S. 7 ErbStR in Höhe von (max. 600.000 €)		500.000 €
		1.100.000 €

Berechnung der nicht abzugsfähigen Schulden für F:

Grundschild	200.000 €	
davon ½ Anteil nicht abzugsfähig	100.000 €	
Erbanteil F (s.o.)		1.082.500 €
Steuerbefreiung Familienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG		./. 1.100.000 €
Nicht abzugsfähige Schulden		+ 100.000 €
Bereicherung F		82.500 €

Berechnung des Erwerbs für T:

Erbanteil T (s. o.)		1.082.500 €
Steuerbefreiung Familienheim		0 €
Nichtabzugsfähige Schulden		0 €
Bereicherung T		1.082.500 €



PRÜFUNGSTIPP

Ausführungen zur **Steuerbefreiung eines Familienheims** nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG waren Gegenstand der **Steuerberaterprüfung 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 und 2021**. Wenn auch nicht in jedem Fall die Voraussetzungen der Steuerbefreiung für ein Familienheim erfüllt waren, so waren doch zumindest kurze Anmerkungen zur Negativabgrenzung gefordert.

- Befreiung von einer Schuld gegenüber dem Erblasser (§ 13 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG), deren Entstehungsgrund in der **Gewährung angemessenen Unterhalts oder einer Ausbildung oder in der Beseitigung einer Notlage** bestand.
- Zuwendungen als angemessenes **Entgelt für Pflege oder Unterhalt**, die in der Vergangenheit geleistet wurden, in Höhe von 20.000 € (§ 13 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG). Laufendes Entgelt für Pflegeleistungen ist nach § 13 Abs. 1 Nr. 9a ErbStG bis zur Höhe des gesetzlichen Pflegegeldes steuerfrei.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Pflegeleistungen – v10348

- Der Erwerb von **Vermögensgegenständen**, die Eltern oder Großeltern ihren Abkömmlingen zu Lebzeiten zugewendet haben und die nun **im Todesfall des Abkömmlings an diese zurückfallen** (§ 13 Abs. 1 Nr. 10 ErbStG).
- **(Laufende) Zuwendungen unter Lebenden zum Zwecke angemessenen Unterhalts oder zur Ausbildung** (§ 13 Abs. 1 Nr. 12 ErbStG). Die Angemessenheit richtet sich nach den Vermögensverhältnissen und der Lebensstellung des Bedachten (§ 13 Abs. 2 S. 1 ErbStG). Geht die Zuwendung über dieses Maß hinaus, ist sie in **vollem** Umfang steuerpflichtig (§ 13 Abs. 2 S. 2 ErbStG).
- Übliche **Gelegenheitsgeschenke**, wie beispielsweise Hochzeits-, Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke (§ 13 Abs. 1 Nr. 14 ErbStG). Zur Frage der Angemessenheit siehe § 13 Abs. 2 ErbStG.

Der Erwerber kann zur Vermeidung von Besteuerungsnachteilen (bspw. wegen der Begrenzung des Schuldenabzugs gem. § 10 Abs. 6, Abs. 6a ErbStG) gem. § 13 Abs. 3 S. 2 ErbStG in den Fällen des § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 ErbStG **auf die Steuerbefreiung verzichten**, R E 13.11 ErbStR.



4.5.2 Zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke, § 13d ErbStG

Gem. § 13d Abs. 1, Abs. 3 ErbStG sind Grundstücke, die zu **Wohnzwecken** vermietet werden und **nicht zum begünstigten Betriebsvermögen** gehören, nur mit 90 % ihres Wertes anzusetzen. Für Erwerbe nach dem 31.12.2024 kommt es nicht mehr darauf an, wo das Grundstück liegt. Ausgenommen sind nur Drittstaaten, die in Bezug auf die Erbschaftsteuer keine Amtshilfe leisten. Eine Behaltensverpflichtung oder eine Verpflichtung zur weiteren Vermietung zu Wohnzwecken besteht nicht, maßgebend sind die Verhältnisse im Besteuerungszeitpunkt, R E 13d Abs. 2 S. 1 u. 2 ErbStR. Eine nachträgliche Inanspruchnahme des § 13d ErbStG wegen des Wegfalls der Selbstnutzung einer nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b und 4c ErbStG begünstigten Immobilie ist nicht möglich, R E 13 d Abs. 3 ErbStR. Die **unentgeltliche Überlassung** ist nicht begünstigt, R E 13 d Abs. 6 S. 3 ErbStR.

Die Nutzung zu anderen als Wohnzwecken ist, wenn sie von untergeordneter Bedeutung ist, unschädlich (R E 13d Abs. 7 ErbStR).

► **Beispiel:**

Gloria Gold betreibt in einem Zimmer ihrer Mietwohnung eine kleine Schmuckwerkstatt. Außer dem Klingelschild „G. Gold, Schmuckdesignerin“ gibt es keinen Hinweis auf die Werkstatt. Das Haus hat insgesamt vier Wohneinheiten.

Da der Umfang der Nutzung insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist und der Charakter des Hauses als Wohnhaus nicht beeinträchtigt wird, ist die Nutzung unschädlich. Anders könnte es sein, wenn bspw. ein auffälliges Firmenschild oder ein Schaufenster angebracht wäre.

Der Erwerber kann die Befreiung gem. § 13d Abs. 2 ErbStG nicht in Anspruch nehmen, soweit er das begünstigte Vermögen aufgrund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Schenkers oder Erblassers auf einen Dritten übertragen muss (Weitergabeverpflichtung). Anwendungsfälle sind hier insbesondere Teilungsanordnungen, Sach- und Vorausvermächtnisse, Schenkungsversprechen auf den Todesfall und Auflagen des Erblassers, die auf die Weitergabe begünstigten Vermögens gerichtet sind.

Die Befreiung kommt auch in Betracht, wenn zu Wohnzwecken vermietetes Grundvermögen zwar zum Betriebsvermögen gehört, eine Befreiung nach § 13a ErbStG jedoch bspw. wegen **Überschreiten der Verwaltungsvermögensgrenze des § 13b Abs. 2 ErbStG** ausgeschlossen ist, R E 13d Abs. 4 S. 1 ErbStR.

Wird im Zusammenhang mit dem Erwerb begünstigten Vermögens ein Nutzungsrecht, bspw. ein Wohn- oder Nießbrauchsrecht, an diesem Vermögen einem Dritten zugewendet, kann der Erwerber des Vermögens den Befreiungsabschlag dennoch in Anspruch nehmen, soweit eine Vermietung zu Wohnzwecken vorliegt, R E 13d Abs. 9 S. 1 ErbStR. Der Erwerb des Nutzungsrechtes selbst ist dagegen beim Berechtigten nicht begünstigt, da insoweit kein begünstigtes Vermögen erworben wird (R E 13d Abs. 9 S. 5 ErbStR). Die Befreiung ist nach den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen zum Besteuerungszeitpunkt nur auf den Teil des Grundbesitzwertes zu gewähren, der auf den **zu Wohnzwecken vermieteten Teil** des Gebäudes entfällt, R E 13d Abs. 6 S. 6 ErbStR. Die Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis der Wohnfläche zur gesamten Nutzfläche des Gebäudes, wobei Garagen, Nebenräume und Nebengebäude nicht mit einzubeziehen sind, R E 13d Abs. 6 S. 7 ErbStR.

► **Beispiel:**

1. *E hinterlässt ein Mietwohngrundstück. Drei Wohnungen sind zu Wohnzwecken vermietet. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine Rechtsanwaltskanzlei. Der auf den Besteuerungszeitpunkt festgestellte Grundbesitzwert beträgt 1.600.000 €. Die Summe der vermieteten Wohnflächen beträgt 450 m², die Kanzlei hat eine Nutzfläche von 150 m².*

Auf die vermieteten Wohnungen entfällt ein Teil von $450 \text{ m}^2 / 600 \text{ m}^2 = 75 \%$ der Grundfläche. Begünstigter Teil des Grundbesitzes: $1.600.000 \text{ €} \times 75 \% = 1.200.000 \text{ €}$. Der Abschlag gem. § 13d Abs. 1 ErbStG beträgt $1.200.000 \text{ €} \times 10 \% = 120.000 \text{ €}$.

2. E hinterlässt ein Mietwohngrundstück. Drei Wohnungen sind zu Wohnzwecken vermietet. Eine weitere Wohnung hat der Erblasser bis zu seinem Tod selbst bewohnt. Alleinerbin ist seine Ehefrau F, die die Wohnung nach dem Tod des E für mindestens zehn Jahre zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Der auf den Besteuerungszeitpunkt festgestellte Grundbesitzwert beträgt 1.600.000 €. Die Summe der vermieteten Wohnflächen beträgt 450 m², die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung hat eine Fläche von 150 m².

Auf die vermieteten Wohnungen entfällt ein Teil von $450 \text{ m}^2 / 600 \text{ m}^2 = 75 \%$ der Grundfläche. Nach § 13d ErbStG begünstigter Teil des Grundbesitzes: $1.600.000 \text{ €} \times 75 \% = 1.200.000 \text{ €}$. Der Abschlag gem. § 13d Abs. 1 ErbStG beträgt $1.200.000 \text{ €} \times 10 \% = 120.000 \text{ €}$. Der verbleibende Teil des Grundbesitzwertes in Höhe von 400.000 € bleibt gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG steuerfrei.



PRÜFUNGSTIPP

Ebenso wie die sachliche Steuerbefreiung für Familienheime, sind Ausführungen zur sachlichen **Steuerbefreiung nach § 13d ErbStG** regelmäßig Gegenstand der Steuerberaterprüfung, so in den **Jahren 2011 bis 2015, 2018, 2021 bis 2024**.

4.6 Nachlassverbindlichkeiten gem. § 10 Abs. 5 ErbStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nachlassverbindlichkeiten – v14559

Zur Ermittlung der Bereicherung werden bei Erwerben von Todes wegen die Nachlassverbindlichkeiten vom Steuerwert des Vermögensanfalls abgezogen (§ 10 Abs. 1 S. 2 ErbStG). Folgende Nachlassverbindlichkeiten werden unterschieden:

- **Erblasserschulden** (§ 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG): Hierbei handelt es sich um vom Erblasser herrührende Schulden, die ebenso wie das Vermögen des Erblassers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den/die Erben übergehen (wobei Betriebsschulden nach § 12 Abs. 5 und 6 ErbStG bereits im Wert des Betriebsvermögens zu berücksichtigen sind), da sie üblicherweise bereits vor dem Besteuerungszeitpunkt entstanden sind. Dazu gehören beispielsweise Steuerschulden des Verstorbenen, unbezahlte Reparaturrechnungen, ein Girokonto mit Schuldenstand oder auch Schulden aus Darlehens- und Dienstverträgen und sonstige Sachleistungsverpflichtungen.
- **Erbanfallschulden** (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG) sind im Gesetz abschließend aufgezählt. Es sind dies Verbindlichkeiten aus **Vermächtnissen, Auflagen sowie geltend gemachten Pflichtteilen**. Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen, die sich gegen den/die Erben richten und erst mit dem Erbanfall entstehen.
- **Erbfallkosten** (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG), hierzu gehören die Kosten, die nach dem Erbfall entstehen und die mit der Bestattung des Erblassers, seinem Grabdenkmal, der Grabpflege und der Erbauseinandersetzung zusammenhängen. Die Kosten der Grabpflege sind dabei gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 1 ErbStG mit den üblichen Kosten anzusetzen, als Dauer der Grabpflege ist eine unbestimmte Dauer und damit ein Vervielfältiger von 9,3 zugrunde zu legen (§ 13 Abs. 2 BewG). Ferner gehören zu den Erbfallkosten die Kosten, die dem Erwerber mit der **Abwicklung, Regelung und Verteilung des Nachlasses** oder mit der **Erlangung des Erwerbs** entstehen. Hierzu zählen auch die Kosten für die Erstellung der Erbschaftsteuererklärungen (vgl. hierzu ausführlich H E 10.7 ErbStH).



Kann ein besonderer Nachweis über tatsächlich entstandene höhere Kosten nicht geführt werden, so ist für diese Kosten insgesamt ein **Pauschbetrag in Höhe von 15.000 € pro Erbfall** anzusetzen (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2 ErbStG). Im Ergebnis ist also immer mindestens der Pauschbetrag anzusetzen (vgl. hierzu auch das Schema in R E 10.1 ErbStR). Nicht zu den abzugsfähigen Erbfallkosten gehören die **Kosten der Nachlassverwaltung** (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 3 ErbStG), wie bspw. Testamentsvollstreckung.



PRÜFUNGSTIPP

Auch wenn keine Erbfallkosten im Sachverhalt der Aufgabe angegeben sind, ist wenigstens die Pauschale in Höhe von 15.000 € zu berücksichtigen. So in den Klausuren 2012 bis 2016, 2018 und 2019. In der Prüfung 2021 waren die tatsächlichen Kosten höher und daher anzusetzen. In den Prüfung 2022 bis 2024 war die Pauschale anzusetzen, da die tatsächlichen Kosten niedriger waren. Im Hinblick auf die Angemessenheit wird sich ein Hinweis im Sachverhalt finden, ansonsten wird von einer Angemessenheit auszugehen sein.

4.7 Einschränkung des Schuldabzugs, § 10 Abs. 6, 6a und 6b ErbStG

Die bisher in § 10 Abs. 6 ErbStG enthaltenen Regelungen zur Einschränkung des Schuldabzugs wurden durch das Jahressteuergesetz 2024 ergänzt und neu gegliedert. Anzuwenden sind die neuen Regelungen nach § 37 Abs. 21 ErbStG auf Erwerbe, für die die Steuer nach dem 31.12.2024 entsteht.

Vom Grundsatz her sind Schulden und Lasten, soweit sie in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Vermögensgegenständen stehen, die nicht der Erbschaftsteuer unterliegen, **nicht abzugsfähig** (§ 10 Abs. 6 S. 1 ErbStG).

Dasselbe gilt für Schulden und Lasten, die mit teilweise befreiten Vermögensgegenständen im Zusammenhang stehen (bspw. Befreiung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a, Nr. 4c ErbStG oder § 13d ErbStG). Diese sind gem. § 10 Abs. 6a S. 1 ErbStG nur **anteilig abzugsfähig**. Das Abzugsverbot entspricht dem Abzugsverbot, das § 3c EStG für den Bereich des Einkommensteuerrechts vorsieht. Schulden, die im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen stehen, für die der Pauschbetrag gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, b und c ErbStG gewährt wird (Hausrat, andere bewegliche körperliche Gegenstände), sind **uneingeschränkt abzugsfähig** (R E 10.10 Abs. 2 S. 2 ErbStR), da es sich hier um eine Freibetragsgrenze handelt und nicht um eine (teilweise) Steuerbefreiung.

Schulden und Lasten, die mit dem nach § 13a ErbStG und § 13c ErbStG befreiten Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind gem. § 10 Abs. 6a S. 2 ErbStG mit dem Betrag abzugsfähig, der dem Verhältnis des nach Anwendung des § 13a ErbStG oder § 13c ErbStG verbleibenden Werts dieses Vermögens zu dem Wert vor der Anwendung des § 13a ErbStG oder § 13c ErbStG entspricht (vgl. R E 10.10 Abs. 4 S. 1 ErbStR).

Schulden und Lasten, die nicht in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen des Erwerbs stehen und die nicht unter § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG fallen, sind anteilig allen Vermögensgegenständen des Erwerbs zuzurechnen, § 10 Abs. 6a S. 3 ErbStG (bspw. geltend gemachte Pflichtteilsansprüche, allgemeine Konsumentendarlehen, Steuerschulden). Dies führt zu einer äußerst komplizierten Ermittlung der abzugsfähigen Verbindlichkeiten. Rechenbeispiele hierzu finden sich im Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder v. 13.9.2021 (Beck'sche Steuererlasse **Nr. 250/I**). Lesen Sie dort insbesondere die Ausführungen unter Ziffer 3 und vollziehen Sie dies am dort dargestellten Beispiel 1 nach.

Die Aufteilung einer Vermächtnisschuld war in der **Prüfung 2023** durchzuführen.

Aufgrund der Anwendbarkeit nur in Fällen der beschränkten Steuerpflicht werden die ergänzenden Regelungen zur anteiligen Abzugsfähigkeit von Nachlassverbindlichkeiten in § 10 Abs. 6 Sätze 2-6 ErbStG selten zum Tragen kommen.

Die Abzugsfähigkeit soll in solchen Fällen entsprechend dem Anteil, mit dem der Vermögensanfall der deutschen Erbschaftsteuer unterliegt, möglich sein.

► **Übersicht: Pflichtteilsansprüche und -verpflichtungen**

	(belasteter) Erbe	Pflichtteilsberechtigter
Pflichtteil wird (zulässigerweise) geltend gemacht	Erbanfallschuld, § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG	Erwerb von Todes wegen, § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG (Kapitalforderung, Bewertung mit Nennwert, § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 12 Abs. 1 BewG)
Verzicht auf Pflichtteil nach Erbfall ohne Abfindung (Unterlassung der Geltendmachung)	§ 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG (-), Verzicht auf die Geltendmachung an sich ist freigebige Zuwendung i. S. d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, aber stfr. § 13 Abs. 1 Nr. 11 ErbStG , (Verzicht auf <u>bereits geltend gemachten Anspruch</u> ist dagegen steuerpflichtige Zuwendung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG)	Kein Erwerb von Todes wegen, gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, da keine „Geltendmachung“
Verzicht auf Pflichtteil gegen Abfindung nach dem Erbfall	Erbfallkosten (Erwerbskosten) § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG ; <u>Daneben</u> : Aufwendungen möglich neben Pauschale, R E 10.9 Abs. 5 ErbStR	Erwerb von Todes wegen, § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG
Verzicht auf Pflichtteil gegen Abfindung vor dem Erbfall	Erbfallkosten (Erwerbskosten) im (späteren) Erbfall § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG	Schenkung gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2, § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG , für Besteuerung ist Verhältnis zu demjenigen maßgeblich, der die Abfindung leistet

§ 10 Abs. 6b ErbStG sieht vor, dass der Abzug von **Nutzungsrechten** als Nachlassverbindlichkeiten ausgeschlossen ist, wenn sie sich bereits als Grundstücksbelastungen bei der Ermittlung des gemeinen Wertes des Grundstückes ausgewirkt haben. In diesem Fall können Wohn- bzw. Nießbrauchsrechte nicht (nochmals) als Nachlassverbindlichkeit gem. § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG abgezogen werden (andernfalls würden sie sich doppelt mindernd auf die Bemessungsgrundlage auswirken).

Nicht zu den Nachlassverbindlichkeiten gehört die **Erbschaftsteuer**. Mit ihr ist der einzelne Erbe selbst belastet (§ 10 Abs. 8 ErbStG).



► **Übersicht: Abzugsfähigkeit von Schulden nach § 10 Abs. 6, 6a und 6b ErbStG**

§ 10 ... ErbStG	
Abs. 6 Satz 1	ein Ansatzverbot für Schulden und Lasten im wirtschaftlichen Zusammenhang mit nicht steuerbarem Vermögensanfall (z. B. Auslandsvermögen, das kein Inlandsvermögen i. S. d. § 121 BewG darstellt, aufschiebend bedingt erworbenes Vermögen), sowie ein Abzugsverbot für Schulden und Lasten im wirtschaftlichen Zusammenhang mit gänzlich gegenständlich steuerbefreitem Vermögensanfall (z.B. Familienheim gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG)
Abs. 6 Satz 2	einen vollständigen Abzug für Schulden und Lasten von beschränkt oder erweitert beschränkt steuerpflichtigen Erwerbern bei unmittelbarem Zusammenhang mit Nachlassgegenständen
Abs. 6 Satz 3 bis 6	ein anteiliges Abzugsverbot für allgemeine Schulden und Lasten sowie für angesetzte Erbfallkosten von beschränkt oder erweitert beschränkt steuerpflichtigen Erwerbern
Abs. 6a Satz 1	ein anteiliges Abzugsverbot für Schulden und Lasten im wirtschaftlichen Zusammenhang mit teilweise gegenständlich steuerbefreitem Vermögensanfall (z. B. Wohnimmobilien nach § 13d ErbStG)
Abs. 6a Satz 2	ein anteiliges Abzugsverbot für Schulden und Lasten im wirtschaftlichen Zusammenhang mit nach §§ 13a und 13c ErbStG steuerbefreitem Vermögen
Abs. 6a Satz 3 bis 8	ein anteiliges Abzugsverbot für allgemeine Schulden und Lasten (bspw. geltend gemachte Pflichtteilsansprüche, allgemeine Konsumentendarlehen, Steuerschulden), Ausnahme aber Erbfallkosten (Satz 4)
Abs. 6b	ein Abzugsverbot für Nutzungsrechte als Grundstücksbelastung, wenn sich die Belastung bei Ermittlung des Werts der wirtschaftlichen Einheit bereits ausgewirkt hat

4.8 Persönliche Steuerbefreiungen

Der steuerpflichtige Erwerb ergibt sich nach Abzug der persönlichen Steuerbefreiungen von der Bereicherung.

Bereicherung

./.. Freibeträge gem. § 16 ErbStG und § 17 ErbStG

= **steuerpflichtiger Erwerb**

4.8.1 Persönliche Freibeträge gemäß § 16 ErbStG

Die Freibeträge betragen gemäß § 16 Abs. 1 ErbStG in den Fällen des **§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG** (unbeschränkte Steuerpflicht):

Nr. 1	Steuerklasse I (Ehegatte und Lebenspartner)	500.000 €
Nr. 2	Steuerklasse I (Kinder und Kinder verstorbenen Kinder)	400.000 €
Nr. 3	Steuerklasse I (Kinder der Kinder i. S. d. Stkl. I Nr. 2)	200.000 €
Nr. 4	Steuerklasse I (übrige Personen der Steuerklasse I)	100.000 €
Nr. 5	Steuerklasse II	20.000 €
Nr. 6	(weggefallen)	
Nr. 7	der übrigen Personen der Steuerklasse III	20.000 €

Aus der Verbindung von § 14 ErbStG mit § 16 ErbStG ergibt sich, dass nach Ablauf von zehn Jahren der Freibetrag erneut zur Verfügung steht, so dass beispielsweise **jeder Elternteil** alle zehn Jahre an **jedes seiner Kinder** je 400.000 € steuerfrei verschenken kann, andernfalls ungerechtfertigte Progressionsvorteile durch Stückerlung von Schenkungen vermieden werden.

In Fällen des **§ 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG** (beschränkte Steuerpflicht) erhält der Erwerber gem. § 16 Abs. 2 ErbStG grundsätzlich den Freibetrag, der ihm bei unbeschränkter Steuerpflicht nach § 16 Abs. 1 ErbStG zustehen würde. Fällt nur ein Teil des Erwerbs unter die beschränkte Steuerpflicht, wird der Freibetrag anteilig gewährt, soweit er auf Inlandsvermögen entfällt. Dabei werden alle innerhalb von 10 Jahren von derselben Person anfallenden Erwerbe in die Berechnung des anteiligen Freibetrags einbezogen, lesen Sie hierzu bitte das Beispiel in H E 16 ErbStH.

4.8.2 Besonderer Versorgungsfreibetrag gem. § 17 ErbStG

Dem Ehegatten/Lebenspartner und den Kindern wird **nur bei Erwerben von Todes wegen** (nicht bei Schenkungen) zusätzlich zum persönlichen Freibetrag gem. § 16 ErbStG ein **besonderer Versorgungsfreibetrag nach § 17 ErbStG** gewährt. Dieser beträgt für

■ den Ehegatten/Lebenspartner	256.000 €
■ ein Kind bis zu 5 Jahren	52.000 €
■ ein Kind von mehr als 5 bis zu 10 Jahren	41.000 €
■ ein Kind von mehr als 10 bis zu 15 Jahren	30.700 €
■ ein Kind von mehr als 15 bis zu 20 Jahren	20.500 €
■ ein Kind von mehr als 20 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres	10.300 €

Der **Versorgungsfreibetrag des überlebenden Ehegatten/Lebenspartners** wird nach der Konstruktion des § 17 ErbStG neben dem Freibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG gewährt. Er kann jedoch ungeschmälert nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dem überlebenden Ehegatten aus Anlass des Todes keine Versorgungsbezüge zustehen oder nur solche, die der Erbschaftsteuer unterliegen. Der Erbschaftsteuer unterliegen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG die privaten Versorgungsrenten (etwa aus Lebensversicherungsverträgen). Unterliegen die Versorgungsbezüge nicht der Erbschaftsteuer, weil es sich etwa um gesetzliche Ansprüche oder um Ansprüche, die auf Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung beruhen, handelt (vgl. hierzu im Einzelnen R E 3.5 ErbStR), ist der Freibetrag entsprechend zu kürzen. In diesem Fall wird der Kapitalwert der Versorgungsbezüge gem. § 14 BewG berechnet und vom Versorgungsfreibetrag abgezogen (§ 17 Abs. 1 S. 2 ErbStG).

Der **Versorgungsfreibetrag für Kinder** steht den ehelichen und unehelichen Kindern, den Adoptivkindern und den Stiefkindern des Erblassers zu. Im Fall der Kürzung wegen Versorgungsbezügen, die nicht der Erbschaftsteuer unterliegen, wird der Kapitalwert der Versorgungsbezüge ermittelt und vom Versorgungsfreibetrag abgezogen (§ 17 Abs. 2 S. 2 ErbStG).



► **Beispiel:**

Der zwölfjährige S ist als gesetzlicher Erbe am Nachlass seines Vaters V mit 600.000 € beteiligt. Eigene Versorgungsbezüge als Waise erhält er nicht.

S erhält einen persönlichen Freibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG in Höhe von 400.000 €. Zusätzlich erhält er einen Versorgungsfreibetrag nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 ErbStG in Höhe von 30.700 €, der ihm ungekürzt zu gewähren ist.

Abwandlung:

Wie oben, nur erhält S eine gesetzliche Rente, deren Kapitalwert 39.500 € beträgt.

Der Versorgungsfreibetrag nach § 17 ErbStG ist um 39.500 € zu kürzen. Da der Kapitalwert der Rente den Freibetrag übersteigt, kann kein Freibetrag mehr in Anspruch genommen werden.

Dem überlebenden Ehegatten bzw. Lebenspartner oder einem Kind des Erblassers wird der besondere Versorgungsfreibetrag auch in den Fällen der **beschränkten Steuerpflicht** gewährt. Ausländische Versorgungsbezüge sollen nach denselben Kriterien wie inländische Versorgungsbezüge auf den besonderen Versorgungsfreibetrag angerechnet werden. Allerdings wird die Steuerbefreiung gem. § 17 Abs. 3 ErbStG mit dem Erfordernis der Amtshilfe durch die Staaten, in denen der Erblasser ansässig war oder der Erwerber ansässig ist, verknüpft.

5. Berechnung der Steuer

5.1 Steuerklasse gemäß § 15 ErbStG

Die Höhe der Steuer hängt neben der Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs vom Verwandtschaftsgrad ab, in welchem der Erwerber zu dem Erblasser bzw. Schenker steht. Hierzu werden die Erwerber in drei Steuerklassen eingeteilt. Nach dieser Einteilung richtet sich dann der persönliche Freibetrag des § 16 ErbStG und der Steuersatz des § 19 ErbStG.

Zur **Steuerklasse I** gehören gemäß § 15 ErbStG der Ehegatte/Lebenspartner, die Kinder und Stiefkinder, die Abkömmlinge der Kinder und Stiefkinder sowie – beim Erwerb von Todes wegen – die Eltern und Voreltern.

Zur **Steuerklasse II** gehören die Eltern und Voreltern, wenn kein Erwerb von Todes wegen vorliegt, die Geschwister, die Abkömmlinge **ersten Grades** von Geschwistern, die Stiefeltern, die Schwiegerkinder, die Schwiegereltern und der geschiedene Ehegatte/Lebenspartner.

Zur **Steuerklasse III** gehören alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendungen.

► **Beispiel:**

<i>Erblasser/Schenker</i>	<i>Erwerber</i>		<i>Stkl.</i>	<i>Freibetrag</i>
<i>Ehemann</i>	<i>Ehefrau</i>		<i>I (Nr. 1)</i>	<i>500.000 €</i>
<i>Vater</i>	<i>Tochter</i>		<i>I (Nr. 2)</i>	<i>400.000 €</i>
<i>Tochter</i>	<i>Vater</i>	<i>a) Schenkung</i>	<i>II (Nr. 1)</i>	<i>20.000 €</i>
		<i>b) Erbfall</i>	<i>I (Nr. 4)</i>	<i>100.000 €</i>
<i>Onkel</i>	<i>Nichte</i>		<i>II (Nr. 3)</i>	<i>20.000 €</i>
<i>Großvater</i>	<i>Enkel</i>	<i>a) Kind lebt</i>	<i>I (Nr. 3)</i>	<i>200.000 €</i>
		<i>b) Kind tot</i>	<i>I (Nr. 3)</i>	<i>400.000 €</i>
<i>Bruder</i>	<i>Schwester</i>		<i>II (Nr. 2)</i>	<i>20.000 €</i>
<i>Lebensgefährte</i>	<i>Lebensgefährtin</i>		<i>III</i>	<i>20.000 €</i>
<i>eg Lebenspartner</i>	<i>eg Lebenspartner</i>		<i>I (Nr. 1)</i>	<i>500.000 €</i>

5.2 Steuersatz gem. § 19 ErbStG

Die Steuersätze der ErbSt (§ 19 Abs. 1 ErbStG) sind anders gestaltet als beispielsweise die Steuersätze der Einkommensteuer. Die Steuersätze greifen jeweils in voller Höhe und erfassen die Bereicherung in Höhe des jeweiligen Steuersatzes vom ersten Euro an. Zunächst ist der steuerpflichtige Erwerb **auf volle 100 €** nach unten abzurunden (§ 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG). Ein steuerpflichtiger Erwerb von 500.000 € in der Stkl. I wird mit 15 % besteuert (= 75.000 €) und nicht etwa zerlegt in drei Teilbeträge von 75.000 €, 225.000 € und 200.000 €, die mit 7, 11 und 15 % zu versteuern wären.

Der progressive Steuertarif in § 19 Abs. 1 ErbStG führt dazu, dass ein steuerpflichtiger Erwerb in Stkl. I in Höhe von 620.000 € aufgrund der höheren Progressionsstufe mit 19 % = 117.800 € zu versteuern wäre. Der die letzte Wertgrenze (600.000 €) übersteigende Erwerb von 20.000 € löst eine um 27.800 € höhere Steuer aus (600.000 € × 15 % = 90.000 €).

Dieses Ergebnis verhindert der **Härteausgleich nach § 19 Abs. 3 ErbStG**. Nach § 19 Abs. 3 ErbStG ist der Unterschied zwischen der Steuer, die sich bei Anwendung der Tabelle gem. § 19 Abs. 1 ErbStG ergibt, und der Steuer, die sich berechnen würde, wenn der Erwerb die vorhergehende Wertgrenze in der Tabelle nicht überstiegen hätte, nur insoweit zu erheben, als er

- bei einem Steuersatz bis zu 30 % aus der Hälfte,
- bei einem Steuersatz von über 30 % aus drei Vierteln

des diese Wertgrenze übersteigenden Betrages gedeckt werden kann.

Eine Tabelle über die maßgebenden Grenzwerte, bis zu denen der Härteausgleich wirkt, ist in den H E 19 ErbStH abgebildet.

Die Prüfung des Härteausgleichs ist in allen Fällen vorzunehmen, in denen eine Steuerberechnung tatsächlich oder fiktiv erfolgt (bspw. auch im Rahmen der §§ 19a und 23 ErbStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Härteausgleich § 19 Abs. 3 ErbStG – v10350

► Beispiel:

1. Wie hoch ist die Erbschaftsteuer bei einem steuerpflichtigen Erwerb in Höhe von 320.000 € in der Steuerklasse I?

<i>Erbschaftsteuer bei 320.000 € × 15 %</i>	48.000 €
<i>Erbschaftsteuer bei 300.000 € × 11 %</i>	33.000 €
<i>20.000 € können aber nur bis zu 50 % besteuert werden</i>	10.000 €
<i>Die Steuer ist somit auf 33.000 € + 10.000 € festzusetzen</i>	43.000 €

2. Wie hoch ist die Erbschaftsteuer bei einem steuerpflichtigen Erwerb von 7,8 Mio. € in der Steuerklasse III?

<i>Erbschaftsteuer bei 7,8 Mio. € × 50 %</i>	3.900.000 €
<i>Erbschaftsteuer bei 6,0 Mio. € × 30 %</i>	1.800.000 €
<i>1,8 Mio. € können aber nur bis zu 75 % besteuert werden</i>	1.350.000 €
<i>Erbschaftsteuer daher max. 1.800.000 € + 1.350.000 €</i>	3.150.000 €



5.3 Berücksichtigung früherer Erwerbe § 14 ErbStG

Um die ErbSt zu verringern, könnte der Schenker oder Erblasser statt einer einzigen Übertragung den Weg mehrerer kleinerer Übertragungen wählen, um dadurch in den Genuss niedrigerer Steuersätze zu kommen und persönliche und sachliche Steuerbefreiungen mehrfach auszunutzen. Um dies zu verhindern, sieht die Vorschrift zur Berücksichtigung früherer Erwerbe (§ 14 ErbStG) die Zusammenrechnung aller Vermögensvorteile vor, die innerhalb von 10 Jahren von **derselben Person** angefallen sind. Damit die Vorerwerbe nicht im Ergebnis doppelt besteuert werden, wird die Steuer auf die Vorerwerbe auf die Steuer auf den Gesamterwerb angerechnet.

Der **10-Jahres-Zeitraum** ist auf den Tag genau nach den Vorschriften des § 108 Abs. 1 AO i. V. m. §§ 187 ff. BGB zu errechnen (zuletzt BFH v. 28.3.2012, II R 43/11, BStBl II 2012, S. 599). Maßgeblich sind für Schenkungen jeweils der Tag der Ausführung der Schenkung und für Erwerbe von Todes wegen der Todestag des Erblassers (§ 9 ErbStG). Der für die Berücksichtigung von Vorerwerben maßgebliche 10-Jahres-Zeitraum des § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG ist **rückwärts** zu berechnen. Dabei ist der Tag des letzten Erwerbs mitzuzählen.

► **Beispiel:**

Die letzte Schenkung wurde am 1.4.12 ausgeführt. Ab dem Tag des letzten Erwerbs ist rückwärts zu rechnen, wobei dieser Tag mitzuzählen ist. Es können damit nur Vorerwerbe ab dem 2.4.02 (0:00 Uhr) i. R. d. § 14 ErbStG miterfasst werden. Erwerbe bis zum 1.4.02 (24 Uhr) bleiben außer Ansatz.



PRÜFUNGSTIPP

Das besondere Problem bei der Anwendung des § 14 ErbStG ist, ihn im Sachverhalt zu erkennen. Sobald in ein und demselben Sachverhalt unterschiedliche Besteuerungszeitpunkte auftauchen, müssen Sie prüfen ob ggf. ein Fall des § 14 ErbStG vorliegt. Die Vorschrift ist auch nicht zu verwechseln mit § 27 ErbStG, bei der es um die mehrfache Übertragung desselben Vermögens geht.

Die früheren Erwerbe sind mit dem Steuerwert zum Zeitpunkt des Vorerwerbs einzubeziehen. Vorerwerbe von Betrieben oder Anteilen an Personengesellschaften mit negativem Steuerwert wirken sich nicht aus.

Der aktuelle Erwerb und die früheren Erwerbe werden zusammengerechnet und für diese Summe wird die Steuer nach den **heute geltenden** Vorschriften errechnet (§ 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG). Davon abgezogen wird die Steuer, die bei Anwendung der **heute geltenden** Vorschriften (bspw. Freibeträge und Steuerklasse) auf die Vorerwerbe mit ihrem **damaligen Wert** zu bezahlen gewesen wäre („**fiktive Steuer**“), § 14 Abs. 1 S. 2 ErbStG. Statt dieser fiktiven Steuer kann auch die **tatsächlich für die früheren Erwerbe entrichtete Steuer** abgezogen werden, wenn diese höher ist (§ 14 Abs. 1 S. 3 ErbStG).

Die Steuer, die sich für den letzten Erwerb ohne die Einbeziehung der Vorerwerbe ergeben würde, darf gem. § 14 Abs. 1 S. 4 ErbStG durch den Abzug der fiktiven oder tatsächlichen Steuer nicht unterschritten werden (**Mindeststeuer**).



► **Beispiel:**

S hatte im Jahr 01 seiner damaligen Lebensgefährtin 100.000 € geschenkt. Damals betrug der persönliche Freibetrag 5.200 € und der Steuersatz in der Steuerklasse III 23 %. Nach der Heirat im Jahr 08 schenkt er ihr weitere 600.000 €. Nach § 14 Abs. 1 S. 1 bis 3 ErbStG ergibt sich folgende Steuer:

Erwerb 08:

Schenkung 01	100.000 €	
Schenkung 08	600.000 €	
Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 S. 1 ErbStG	<u>./. 500.000 €</u>	
Gesamterwerb	200.000 €	
ErbSt 11 %		22.000 €

Anzurechnen ist die (höhere) tatsächliche Steuer auf den Vorerwerb¹:

Schenkung 01	100.000 €	
abzgl. persönlicher Freibetrag	<u>./. 5.200 €</u>	
Steuerpflichtiger Erwerb	94.800 €	
ErbSt 23 % (Stkl. III)		<u>/. 21.804 €</u>
		196 €

Mindeststeuer nach § 14 Abs. 1 S. 4 ErbStG

Schenkung 08	600.000 €	
Persönlicher Freibetrag	<u>./. 500.000 €</u>	
Steuerpflichtiger Erwerb	100.000 €	
ErbSt 11 %		11.000 €

§ 14 Abs. 3 ErbStG begrenzt die Steuer für die weiteren Erwerbe auf 50 % des jeweiligen Erwerbes.

¹ Fiktive Steuer auf den Vorerwerb gem. § 14 Abs. 1 S. 2 ErbStG: 100.000 € ./. 5.200 € (max.) = 94.800 €, Steuer in Steuerklasse I: 11 % × 94.800 € = 10.428 €.



III. ÜBUNGSFALL

Der verwitwete Gustav Gans (53 J.) verstirbt, als er nach durch umfangreichen Hopfenkonsum in seiner Stammkneipe ausgelöstem Appetit in eine Schale mit Erdnüssen griff und diese verspeiste, ohne an seine Allergie zu denken. Er verstarb noch vor Ort an einem allergischen Schock. Als einzigen Erben hinterlässt er seinen Bruder Gernot Gans (51 J.) der seit zwei Jahren in den USA lebt und dort als Programmierer arbeitet.

Der Nachlass besteht aus den nachfolgend aufgeführten Vermögensgegenständen:

- Einfamilienhaus:
 - Gans hinterlässt ein in seinem Alleineigentum stehendes und von ihm bis zu seinem Tod selbst bewohntes Einfamilienhaus in Wolfratshausen bei München. Der nach § 12 Abs. 3 ErbStG, § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG und § 157 Abs. 3 BewG auf den Bewertungsstichtag festzustellende Grundbesitzwert beträgt unstrittig 2.365.000 €.
- Mehrfamilienhaus:
 - Gans hinterlässt ein in der Wolfratshausener Innenstadt belegenes gemischt genutztes Gebäude. Für das Grundstück, das berechnet nach Wohn- und Nutzflächen zu 60 % fremden Wohnzwecken (vermietet) und zu 40 % gewerblichen Zwecken dient, beträgt der nach § 12 Abs. 3 ErbStG, § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG und § 157 Abs. 3 BewG auf den Bewertungsstichtag festzustellende Grundbesitzwert unstrittig 1.800.000 €. Zwei Jahre vor seinem Tod ließ Gans die Fenster in dem ganzen Gebäude austauschen und das Dach erneuern. Die Kosten hat er mit einem Darlehen finanziert, das im Besteuerungszeitpunkt noch mit 340.000 € valuiert.
- Hausrat:
 - Gans hinterlässt Hausrat mit einem gemeinen Wert von insgesamt 61.000 €.
- Sonstiges:
 - Die nachgewiesenen angemessenen Bestattungskosten betrugen 15.550 €.

AUFGABE

Ermitteln Sie die Erbschaftsteuer für den Erben Gernot Gans und begründen Sie Ihre Ausführungen mit den einschlägigen Vorschriften des BewG und ErbStG.

Gliedern Sie Ihre Lösung bitte wie folgt:

1. Allgemeine Ausführungen zu Steuertatbestand, persönlicher Steuerpflicht, Besteuerungszeitpunkt, Bewertungsstichtag, Steuerklasse, persönliche Freibeträge und Steuerschuldner,
2. Bestimmung der erbschaftsteuerlichen Bereicherung,
3. Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs und der festzusetzenden Erbschaftsteuer.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ErbSt 02 – v14474

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL		Punkte	
		Soll	Ist
Der Erwerb des Nachlasses durch den Alleinerben Gernot Gans (GG) unterliegt als Erwerb von Todes wegen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, und zwar als Erwerb durch Erbanfall gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, § 1922 BGB der Erbschaftsteuer.		1	
Der Erwerb durch GG unterliegt der unbeschränkten Steuerpflicht mit dem gesamten Vermögensanfall gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 u. S. 2 Buchst. a ErbStG, weil an den Erwerbsvorgängen zumindest eine natürliche Person beteiligt ist, die im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer im Bundesgebiet ihren Wohnsitz (§ 8 AO) hat (im zu beurteilenden Fall der Erblasser in Wolfratshausen) und damit Inländer ist. Der Wohnsitz des GG in den USA ist unbeachtlich.		1	
Die Steuer entsteht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG mit dem Tod des Erblassers; dieser Zeitpunkt ist zugleich maßgebend für die Ermittlung des Werts des Nachlasses und der Nachlassverbindlichkeiten (§ 11 ErbStG, Bewertungsstichtag).		1	
Der Erwerb durch GG als Bruder des Erblassers fällt in die Stkl. II (§ 15 Abs. 1 Stkl. II Nr. 2 ErbStG); GG steht ein persönlicher Freibetrag von 20.000 € zu (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG). Ein Versorgungsfreibetrag gem. § 17 ErbStG kommt nur für Ehegatten und Kinder in Betracht. Als Erwerber ist GG Steuerschuldner gem. § 20 Abs. 1 ErbStG .		1	
Gegenstand der Steuer ist der steuerpflichtige Erwerb. Als steuerpflichtiger Erwerb gilt gem. § 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG die Bereicherung des Erben , soweit sie nicht steuerfrei ist. Von dem nach § 12 ErbStG zu ermittelnden Wert des Vermögensanfalls sind die nach § 10 Abs. 3 bis 9 ErbStG abzugsfähigen Nachlassverbindlichkeiten, ebenfalls ermittelt gem. § 12 ErbStG, abzuziehen, § 10 Abs. 1 S. 2 ErbStG.			
EFH: Als Grundbesitz gem. § 12 Abs. 3 ErbStG i. V. m. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11 ErbStG) festzustellenden Wert anzusetzen, lt.SV:	2.365.000 €	1	
Keine Befreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b oder 4c ErbStG, da diese nur Ehegatten bzw. Kindern zusteht.	---	1	
Gemischt genutztes Grundstück: Als Grundbesitz gem. § 12 Abs. 3 ErbStG i. V. m. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11 ErbStG) festzustellenden Wert anzusetzen, lt.SV:	1.800.000 €	1	



Soweit zu Wohnzwecken vermietet, Befreiung in Höhe von 10 % gem. § 13d Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 ErbStG: $1.800.000 \text{ €} \times 60 \% \times 10 \%$	<u>./.</u> 108.000 €	1	
Hausrat gem. § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 9 Abs. 1 u. 2 BewG zu bewerten mit dem gemeinen Wert	61.000 €		
Freibetrag gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c ErbStG/Stkl. II	<u>./.</u> 12.000 €	1	
Vermögensanfall nach Steuerwerten	4.106.000 €		
Erblässerschulden gem. § 10 Abs. 5 Nr. 1 ErbStG: Darlehensverbindlichkeit, zu bewerten mit dem Nennwert § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 12 Abs. 1 BewG: 340.000 €		1	
Abzugsbeschränkung gem. § 10 Abs. 6a S. 1 ErbStG ist zu beachten: Danach ist das Darlehen nicht abzugsfähig, soweit das Grundstück nach § 13d ErbStG befreit ist: $340.000 \text{ €} \times 60 \% \times 10 \% = 20.400 \text{ €}$ Ansatz mit $340.000 \text{ €} - 20.400 \text{ €} =$	<u>./.</u> 319.600 €	1	
Bestattungskosten = Erbfallkosten gem. § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG, nachgewiesene Kosten, da höher als Pauschale (keine Einschränkung nach § 10 Abs. 6a S. 4 ErbStG)	<u>./.</u> 15.550 €	1	
Bereicherung	3.770.850 €		
Persönlicher Freibetrag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 5 ErbStG	<u>./.</u> 20.000 €		
steuerpflichtiger Erwerb	3.750.850 €		
abgerundet gem. § 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG	3.750.800 €	1	
ErbSt gem. § 19 Abs. 1 ErbStG, § 15 Abs. 1 Stkl. II Nr. 2 ErbStG, 30 %	1.125.240 €		
Kein Härteausgleich gem. § 19 Abs. 3 ErbStG (H E 19 ErbStH)		1	
GESAMTPUNKTZAHL		14	